



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT DISA PRIMA MEDIKA
DENGAN
PT KINO INDONESIA TBK
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR: 142/DPM/E-PKS/DIR/V/2025

NOMOR:

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari **Kamis tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-05-2025)**, oleh dan antara:

1. **PT DISA PRIMA MEDIKA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Banjararum Selatan No. 7 Mondoroko, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** selaku **Direktur**, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT Disa Prima Medika, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **PT KINO INDONESIA TBK**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kino Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Boulevard No.1, Alam Sutera, Kelurahan Pangunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143, dalam hal ini diwakili oleh **Linda Setiawan** selaku **Kuasa Direksi**, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT Kino Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang dikelola dan dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan medik berupa rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, *one day care / surgery*, dan penunjang medik lainnya ("**Layanan Kesehatan**").
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki dan mengelola rumah sakit swasta dalam menjalankan Layanan Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("**Rumah Sakit**"). Penyebutan **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini merujuk kepada Rumah Sakit, begitu juga sebaliknya.
- (3) **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang bergerak dalam bidang industri *consumer goods* yang membutuhkan pelayanan kesehatan bagi karyawannya dan anggota keluarganya yang terdaftar secara resmi di **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) **Pasien** adalah karyawan / karyawan **PIHAK KEDUA** dan Anggota Keluarga Inti (sebagaimana didefinisikan dalam ayat (15) Pasal ini) yang mendapatkan Layanan Kesehatan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) **Rujukan** adalah kegiatan mengirim Pasien ke Rumah Sakit untuk mendapatkan Layanan Kesehatan.
- (3) **Perwakilan PIHAK KEDUA** adalah pejabat yang ditunjuk secara sah dan berwenang untuk mewakili **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Perjanjian ini dalam:
 - a. menerbitkan dan menandatangani Surat Pengantar (sebagaimana didefinisikan dalam ayat (4) Pasal ini);
 - b. memberikan konfirmasi melalui *whatsapp* dan kemudian disusulkan melalui *e-mail* untuk verifikasi identitas Pasien dalam hal diperlukan untuk mendapatkan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit;
 - c. memberikan konfirmasi lisan atau melalui *whatsapp* dan kemudian disusulkan melalui *e-mail* untuk verifikasi identitas Pasien *Cyto* (sebagaimana didefinisikan dalam ayat (7) Pasal ini) yang tidak membawa Surat Pengantar sehingga bisa mendapatkan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit;
 - d. memberikan konfirmasi lisan atau melalui *whatsapp* dan kemudian disusulkan melalui *e-mail* untuk mengambil keputusan atas tindakan Pasien *Cyto*; dan/atau
 - e. memberikan persetujuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk merujuk Pasien ke rumah sakit lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- (4) **Surat Pengantar** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan, dibubuhi stempel perusahaan **PIHAK KEDUA**, dan tandatangani oleh Perwakilan **PIHAK KEDUA**, yang menerangkan Rujukan atas Pasien. Surat Pengantar tersebut wajib dilampirkan:
 - a. Kartu identitas Pasien (Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau Surat Izin Mengemudi ("**SIM**"));
 - b. Kartu identitas Pasien sebagai karyawan / karyawan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Kartu BPJS (Kartu BPJS Ketenagakerjaan / Aplikasi JMO).
- (5) **Rawat Inap** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi Pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit dalam kurun waktu tertentu.
- (6) **Rawat Jalan** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan



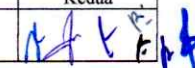
- administrasi yang diperuntukkan bagi Pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap.
- (7) **Pasien Cyto** adalah Pasien yang dibawa ke Rumah Sakit dalam kondisi sakit atau cedera parah, yang harus segera ditangani saat itu juga karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya.
 - (8) **Pasien BPJS** adalah Pasien dimana sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sehingga berhak mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai dengan Konfirmasi **PIHAK KEDUA** (sebagaimana didefinisikan dalam ayat (14) Pasal ini) atau Surat Pengantar (khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan).
 - (9) **Pasien Asuransi** adalah Pasien dimana sudah terdaftar dalam program asuransi yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sehingga berhak mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai dengan Konfirmasi **PIHAK KEDUA**.
 - (10) **Pasien Mandiri** adalah Pasien dimana belum / tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau asuransi rekanan lainnya, yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai dengan Konfirmasi **PIHAK KEDUA**.
 - (11) **Tahap I** adalah formulir yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - (12) **Tahap II** adalah formulir yang harus dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA** terkait Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II yang sudah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - (13) **Tenaga Medis** adalah orang yang bekerja dalam bidang kesehatan dan berada di Rumah Sakit, termasuk namun tidak terbatas pada dokter dan perawat.
 - (14) **Konfirmasi PIHAK KEDUA** adalah konfirmasi yang diberikan oleh Perwakilan **PIHAK KEDUA** melalui *whatsapp* dan disusulkan melalui *e-mail* untuk memverifikasi Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dan identitas Pasien untuk mendapatkan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit.
 - (15) **Anggota Keluarga Inti** adalah suami, istri, atau anak dari karyawan / karyawan **PIHAK KEDUA** yang terdaftar secara resmi di *database PIHAK KEDUA*.

PASAL 2 LATAR BELAKANG

Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penunjukan dari **PIHAK KEDUA** tersebut untuk menyediakan Layanan Kesehatan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
- (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
- (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/832/AS.01.05/VIII/2024,

beserta dengan seluruh perubahan dan/atau pembaharuannya,

PASAL 4 **PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) Pasien wajib menyerahkan dokumen pendukung kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai penentuan kategori Pasien yang bersangkutan dalam mendapatkan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit, yaitu ("**Dokumen Pendukung**"):
 - a. Pasien BPJS (BPJS Ketenagakerjaan): Surat Pengantar beserta dengan lampirannya.
 - b. Pasien BPJS (BPJS Kesehatan), Pasien Asuransi, dan/atau Pasien Mandiri:
 - KTP / SIM;
 - Kartu identitas Pasien sebagai karyawan / karyawan **PIHAK KEDUA**; dan
 - Kartu BPJS (Kartu BPJS Kesehatan / Aplikasi JMO); atau
 - Kartu Asuransi (yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**).
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memeriksa Dokumen Pendukung dan memverifikasi identitas Pasien (berdasarkan kartu identitas Pasien dan kartu identitas karyawan **PIHAK KEDUA**) kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan Konfirmasi **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan memeriksa jaminan pembayaran sesuai kategori Pasien berdasarkan Dokumen Pendukung.
- (4) Tenaga Medis akan melakukan pemeriksaan, pencatatan diagnosis hasil pemeriksaan, dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Pasien yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal kondisi darurat atau apabila Layanan Kesehatan yang perlu diberikan tersebut jatuh pada hari libur sehingga Dokumen Pendukung belum dapat diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memverifikasi identitas Pasien dan meminta Konfirmasi **PIHAK KEDUA**. Setelah itu, **PIHAK KEDUA** akan menyusulkan Dokumen Pendukung yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- (6) Setelah menentukan kategori Pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan dengan segera mempersiapkan kamar sesuai dengan hak dan kelas perawatan Pasien tersebut. Namun apabila kamar yang seharusnya penuh / tidak tersedia, maka **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikannya kepada Perwakilan **PIHAK KEDUA**. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** akan secara sementara memindahkan Pasien ke kamar 1 (satu) tingkat di atas kamar yang seharusnya tanpa biaya tambahan apapun dan apabila kamar yang seharusnya sudah tersedia, maka Pasien akan dipindahkan kembali ke kamar yang sesuai dengan kelas perawatan Pasien tersebut.



- (7) Apabila Pasien atas kehendaknya sendiri meminta naik kelas perawatan, maka Pasien yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permintaan naik kelas perawatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan Pasien tersebut bersedia untuk menanggung segala kelebihan (*excess*) dari biaya perawatan tersebut, termasuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya tersebut sebelum meninggalkan Rumah Sakit tanpa melibatkan **PIHAK KEDUA**. Atas hal ini, **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikannya secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) Dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**, Perwakilan **PIHAK KEDUA** dapat menyetujui dan memberi izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk merujuk Pasien ke rumah sakit lain untuk memperoleh layanan rawat inap dan/atau melakukan pemeriksaan diagnostik atau tindakan lain, apabila Rumah Sakit sedang mengalami kerusakan atau keterbatasan fasilitas sehingga tidak dapat atau tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan kepada Pasien.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Layanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Pasien, meliputi:

- (1) Rawat Inap dan pelayanan penunjang medik lainnya seperti: pelayanan pengobatan dan penggunaan fasilitas / peralatan kedokteran, obat, perawatan penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, dan lain – lain yang diperlukan untuk pengobatan / penyembuhan selama berada di Rumah Sakit untuk kurun waktu tertentu.
- (2) Kegawatdaruratan seperti: kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan penyakit kronis.
- (3) Rawat Jalan meliputi: pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan penggunaan fasilitas lain – lain yang diperlukan untuk pengobatan / penyembuhan.
- (4) Pelayanan penunjang medik lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan/atau *medical check up* atas Pasien, untuk kebutuhan pengecekan, pengobatan, dan/ atau penyembuhan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** sejak tanggal **1 Mei 2025** dan akan berakhir pada tanggal **1 Mei 2026** ("**Jangka Waktu**").
- (2) Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di antara PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya serta memperhatikan ketentuan pengakhiran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- Menerima pembayaran atas pelaksanaan Layanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Pasien sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
 - Mendapatkan informasi nama petugas dan *contact person* dari Perwakilan **PIHAK KEDUA** yang dapat dihubungi oleh **PIHAK PERTAMA** sewaktu – waktu dalam 24 (dua puluh empat) jam apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan konfirmasi mendadak (*Cyto*) atau persetujuan tertulis terkait lainnya yang menjadi wewenang Perwakilan **PIHAK KEDUA** tersebut menurut Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan dan pengobatan kepada Pasien dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur Layanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Republik Indonesia, dan sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan tingkat pelayanan yang sama, baik Pasien dengan status BPJS, status asuransi, maupun status mandiri.
 - Memberikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar harga atau tarif Layanan Kesehatan yang berlaku sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini dan akan segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya apabila terjadi perubahan daftar harga atau tarif Layanan Kesehatan tersebut. Perubahan daftar harga atau tarif Layanan Kesehatan tersebut baru akan diberlakukan pada tagihan Layanan Kesehatan bulan berikutnya.
 - Memberikan edukasi kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** secara bebas biaya sesuai dengan tema, waktu, dan tempat yang ditentukan bersama oleh PARA **PIHAK**.
 - Memberikan Layanan Kesehatan berupa layanan penunjang medik lainnya, seperti *medical check up* (MCU) untuk karyawan **PIHAK KEDUA** di lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan penawaran harga secara terpisah yang disepakati oleh PARA **PIHAK** dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
 - Memberikan layanan mobil *ambulance* selama 24 (dua puluh empat) jam apabila diperlukan untuk Pasien yang terdapat di lokasi **PIHAK KEDUA** atau untuk Pasien yang memerlukan tindak lanjut / rujukan ke rumah sakit lainnya terkait dengan keadaan dan/atau kondisi darurat, tanpa mengenakan biaya apapun kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- Pasien berhak mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun yang ditetapkan dan berlaku di lingkungan Rumah Sakit, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Republik Indonesia, dan sesuai dengan kode etik kedokteran, dengan

tingkat pelayanan yang sama, baik dengan status BPJS, status asuransi, maupun status mandiri. **PIHAK KEDUA** memahami bahwa Pasien yang dapat dilayani atau diproses untuk mendapatkan Layanan Kesehatan adalah yang telah memenuhi ketentuan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.

- b. Menerima daftar harga atau tarif Layanan Kesehatan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini dan segera menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi perubahan harga atau tarif yang dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tarif baru diberlakukan. Namun PARA **PIHAK** sepakat bahwa perubahan daftar harga atau tarif Layanan Kesehatan tersebut baru akan diberlakukan terhadap **PIHAK KEDUA** pada tagihan Layanan Kesehatan bulan berikutnya.
- c. Mendapatkan layanan mobil *ambulance* dan edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tanpa dikenakan biaya apapun oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mendapatkan Layanan Kesehatan berupa layanan penunjang medik lainnya, seperti *medical check up* (MCU) untuk karyawan **PIHAK KEDUA** di lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan penawaran harga secara terpisah yang disepakati oleh PARA **PIHAK** dan dilampirkan serta menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

- a. Membayar biaya Layanan Kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
- b. Memberikan informasi nama petugas dan *contact person* dari Perwakilan **PIHAK KEDUA** yang dapat dihubungi sewaktu – waktu dalam 24 (dua puluh empat) jam apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukan konfirmasi mendadak (*cyto*) atau persetujuan tertulis terkait lainnya yang menjadi wewenang Perwakilan **PIHAK KEDUA** tersebut menurut Perjanjian ini.
- c. Menyampaikan Dokumen Pendukung sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8
MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Layanan Kesehatan kepada Pasien sesuai dengan standar dan prosedur Layanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Republik Indonesia, dan sesuai dengan kode etik kedokteran.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memprioritaskan Pasien dari **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan penanganan maupun pengobatan di Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Mobil *ambulance* yang digunakan untuk mengangkut Pasien merupakan milik atau dikuasai secara sah oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pasien serta memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk



persyaratan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan perizinan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- (4) Menjamin semua Tenaga Medis sudah memiliki (dan masih berlaku) sertifikat *hygiene* perusahaan dan kesehatan kerja (Hiperkes) maupun sertifikasi / sertifikat penunjang medis lainnya.

PASAL 9 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan Layanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** terbagi sesuai dengan kategori Pasien sebagai berikut:

a. **Pasien BPJS Ketenagakerjaan / BPJS Kesehatan**

PIHAK PERTAMA akan menagihkan biaya Layanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Pasien ke BPJS Ketenagakerjaan / BPJS Kesehatan dengan tambahan kelengkapan administrasi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis sehubungan yang diperlukan dalam pengajuan klaim tersebut (bila ada).

b. **Pasien Asuransi (yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA)**

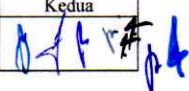
PIHAK PERTAMA akan menagihkan biaya Layanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Pasien ke perusahaan asuransi bersangkutan dengan tambahan kelengkapan administrasi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis sehubungan yang diperlukan dalam pengajuan klaim tersebut (bila ada).

c. **Pasien Mandiri**

PIHAK PERTAMA akan menagihkan biaya Layanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** yang dihitung berdasarkan daftar atau tarif Layanan Kesehatan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA** dan telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini dengan melampirkan dokumen penagihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa kelengkapan administrasi yang perlu diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan persyaratan pengajuan klaim baik BPJS maupun perusahaan asuransi (sesuai kebutuhan) adalah sebagai berikut:

- Salinan Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM);
- Salinan Kartu Identitas Pasien sebagai karyawan/karyawati **PIHAK KEDUA**;
- Kartu BPJS (Kartu BPJS Ketenagakerjaan / Kartu BPJS Kesehatan / Aplikasi JMO);
- Kartu Asuransi (yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**);
- Surat Pengantar;
- Salinan absensi / daftar *shift* / surat tugas / surat lembur yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA**;
- Formulir Laporan Kasus Kecelakaan Tahap I / Tahap II (sesuai kejadian);
- Berita acara kronologi bermeterai dengan 2 (dua) orang saksi;
- Salinan KTP 2 (dua) orang saksi; dan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



j. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan oleh Rumah Sakit sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud di atas, dokumen lainnya akan disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada surat keterangan dokter yang merawat dan perincian tagihan Layanan Kesehatan.

(3) Untuk Pasien yang meminta naik kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) Perjanjian ini, maka seluruh administrasi dan pembayaran akan diselesaikan oleh Pasien sendiri sebelum meninggalkan Rumah Sakit tanpa melibatkan **PIHAK KEDUA**.

(4) Pasien yang telah selesai menerima Layanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** dan belum atau tidak mendapatkan Surat Pengantar atau Konfirmasi **PIHAK KEDUA** wajib membayar secara langsung dan melunasi seluruh biaya Layanan Kesehatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum meninggalkan **PIHAK PERTAMA** / Rumah Sakit sesuai prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun.

(5) **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan tagihan biaya Layanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk Pasien Mandiri atau layanan penunjang medik lainnya, seperti *medical check up* (MCU) kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen berupa ("Dokumen Penagihan"):

- Asli tagihan beserta dengan perinciannya;
- Asli kuitansi bertanda tangan, stempel perusahaan, dan bermeterai cukup;
- Asli faktur pajak 2 (dua) rangkap;
- Salinan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- Salinan surat penawaran atas Layanan Kesehatan yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.

(6) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA** *adalah*

(7) Pembayaran atas tagihan biaya Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima secara benar dan lengkapnya seluruh Dokumen Penagihan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila terdapat Dokumen Penagihan yang salah / belum lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menunda pembayaran hingga dibenarkan / dilengkapinya Dokumen Penagihan tersebut sehingga tidak akan dianggap sebagai keterlambatan pembayaran dan jangka waktu pembayaran akan dihitung kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Penagihan baru yang telah benar dan lengkap tersebut.

(8) Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara transfer ke nomor rekening **PIHAK PERTAMA** masing-masing sesuai Dokumen Penagihan sebagai berikut:

RS PRIMA HUSADA MALANG

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika

Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

*daftar harga
atau
tarif
Layanan
kesehatan
sebagai-
mana
dilampir-
kan dalam
Perjanjian
ini dan
dapat
di perbaha-
rui dari
waktu ke
waktu
sesuai
ketentuan
dalam
Pasal 7(2)
b Perjanjian ini.*



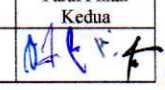
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 144-0055533324
Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang : KK Malang - Blimbing
Kode SWIFT/IBAN : BMRIDJA

PARA PIHAK sepakat bahwa biaya transfer antar bank menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

- (9) PARA PIHAK sepakat dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud di atas, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan melakukan perubahan data pada **PIHAK KEDUA**. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran melalui rekening baru **PIHAK PERTAMA** tersebut akan berlaku setelah data rekening **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** berubah. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun terkait dengan pembayaran ke rekening **PIHAK PERTAMA** tersebut (baik yang tercantum dalam Perjanjian maupun yang baru diberitahukan secara tertulis dan diubah oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**).
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomor tagihan dari masing-masing Rumah Sakit paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pembayaran tagihan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan dikirimkan melalui e-mail sebagai berikut:
- PT DISA PRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com
dan
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA : keuanganrsphs@gmail.com
SUKOREJO
atau
RS PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com
- (11) PARA PIHAK sepakat untuk menanggung pajak masing-masing PIHAK yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (12) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat dalam melakukan pembayaran atas tagihan biaya Layanan Kesehatan yang bukan disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam menyerahkan Dokumen Penagihan secara benar dan lengkap kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2x (dua kali), dimana jarak setiap surat peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja. Apabila **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

keterlambatan oleh **PIHAK PERTAMA** sebesar 1% (satu persen) dari tagihan biaya Layanan Kesehatan yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk setiap bulan keterlambatan.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan dan/atau mengungkapkan kepada pihak manapun atas Informasi Rahasia yang diungkapkan dan/atau digunakan sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KEDUA**, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. "Informasi Rahasia" adalah semua data, informasi, laporan, dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan atau atas perintah pengadilan atau pejabat yang berwenang, maka **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan tertulis terkait dengan rencana pengungkapan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK PERTAMA** harus segera mengembalikan data dan dokumen yang mengandung Informasi Rahasia paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala kerugian dan biaya yang timbul atas pelanggaran Informasi Rahasia yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa yang pelepasan informasi medis Pasien dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Pasien bertanggung selama pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas tidak dapat diselesaikan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tidak berubah melalui Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran (bukan disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian salah satu PIHAK), dan bencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional;
 - b. Perang sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, kerusuhan massal, dan pemogokan massal; dan/atau
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah Republik Indonesia yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis disertai dengan bukti otentik dari instansi berwenang kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut timbul untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka keadaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai *Force Majeure* sehingga seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa memberikan kompensasi kepada PIHAK lainnya.

PASAL 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian akan berakhir apabila Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Apabila salah satu PIHAK tidak melakukan baik sebagian maupun seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini. Dalam hal ini, PIHAK lainnya akan terlebih dahulu mengirimkan surat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dimana jarak antara masing-masing surat teguran adalah 14 (empat belas) hari kerja. Apabila surat teguran tersebut tidak dihiraukan, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh PIHAK tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya;

- b. Apabila **PIHAK PERTAMA** (termasuk Tenaga Medis) telah terbukti melakukan malpraktik, kelalaian, dan/atau kesengajaan atas tindakan medis dalam Layanan Kesehatan, seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan, dan/atau pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pasien maupun **PIHAK KEDUA**, termasuk maupun tidak terbatas pada cacat pada Pasien atau pengenaan biaya Layanan Kesehatan yang tidak perlu;
 - c. Apabila terdapat perubahan daftar harga atau tarif biaya Layanan Kesehatan tanpa pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Perjanjian ini.
 - d. **PIHAK PERTAMA** dihentikan, dilarang, dicegah, dicabut, dibatasi, dihalangi, dan/atau kehilangan izin untuk menjalankan kegiatan usahanya oleh suatu instansi atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, baik sementara atau permanen, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Layanan Kesehatan dan Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK PERTAMA** melakukan permohonan pailit atau dimohonkan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan Republik Indonesia;
 - f. **PIHAK PERTAMA** memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan/atau
 - g. **PIHAK PERTAMA** dibubarkan dan/atau dilikuidasi.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka salah satu terlebih dahulu akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif diputusnya Perjanjian.
 - (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diharapkan.
 - (5) Terkait dengan pengakhiran Perjanjian ini, PIHAK yang dirugikan berhak untuk mengajukan ganti kerugian kepada PIHAK lainnya. Dalam kaitannya dengan tindakan malpraktik yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** (termasuk Tenaga Medis) terhadap Pasien, maka **PIHAK PERTAMA** wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita oleh Pasien, termasuk namun tidak terbatas jika Pasien dan/atau **PIHAK KEDUA** menempuh jalur hukum.
 - (6) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, tidak menghapus kewajiban – kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian dan harus diselesaikan selambat – lambatanya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran tersebut.
 - (7) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang putusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 14 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan Perjanjian disampaikan secara tertulis melalui alamat dan *contact person* di bawah:



1. PIHAK PERTAMA

PT DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
HP/WA : (+62) 878 5884 0010
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Nur Mazidah
Telp : (0341) 458679
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
HP/WA : 0811 3507 164
Email : marketingrsphm@gmail.com

Admin Jaminan : Lilik Kurniati
HP/WA : 0813 3142 9720
Email : admklaim.rsph@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
67161
Up : dr. Ifit Bagus Apriantono
Telp : 081315574065
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Humas & Marketing : Lidia Emilinda, S.Tr. Keb, M.MRS
HP/WA : 081315574065
Email : backupdatamarketingphs@gmail.com

Admin Jaminan : Prisna Sandy Faradilla
HP/WA : 0821 4203 6398
Email : keuanganrsphs@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

PT KINO INDONESIA TBK

Kino Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 - Alam Sutera, Kelurahan
Pangunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143
Nama : Winardo Noor R

Jabatan : *Head of GA, HC Operation & HC Plant*
No Telepon : 0815 1144 7957
Telepon : 021 8082 1100
Email : WINARDO.RACHMAN@KINO.CO.ID

Nama : Erni Devita
Jabatan : *Finance Dept Head*
No Telepon : 0812 6751 223
Email : ERNI.DEVITA@KINO.CO.ID

Perwakilan PIHAK KEDUA

Nama : Quraini Yuniar Ramadhani
Jabatan : *HRGA Manager*
No Telepon : 0856 4827 7359
Email : YUNIAR.RAHMADHANI@KINO.CO.ID

Nama : Achmad Ishak Setyawan
Jabatan : *Plant Manager*
No Telepon : 0821 3925 2318
Email : ACHMAD.ISHAK@KINO.CO.ID

PASAL 15
LAIN – LAIN

- (1) Judul-judul yang ada dalam Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan dalam membaca Perjanjian ini dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas Perjanjian ini.
- (2) Bilamana karena suatu perubahan hukum atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan terhadap ketentuan tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan terhadap ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut PARA PIHAK setuju untuk mengganti ketentuan-ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau *amendment* yang akan dibuat terpisah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dilampirkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Lampiran – lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Apabila ada pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian dan lampiran, PARA PIHAK sepakat bahwa yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (4) Hal-hal yang belum dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan (*adendum*) dan/atau perjanjian perubahan



- (amendemen) tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing PIHAK telah memiliki seluruh izin dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya termasuk pihak yang menandatangani dan melaksanakan seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - (6) Tidak ada PIHAK yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut. Oleh karenanya kelalaian suatu PIHAK untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu PIHAK untuk memaksa agar PIHAK lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh PIHAK tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini, kecuali dilepas / dikesampingkan secara tertulis oleh PIHAK tersebut.
 - (7) Kecuali diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.
 - (8) Perjanjian ini merupakan perjanjian atau kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA PIHAK sehubungan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, dan membatalkan serta menggantikan semua kesepakatan baik tertulis maupun lisan, perjanjian, dan komitmen sebelumnya yang ada atau terjadi di antara PARA PIHAK mengenai hal-hal yang sama dengan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - (9) Tiada ketentuan di dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap dan/atau ditafsirkan sebagai suatu bentuk pengalihan kekayaan intelektual dari masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, sehingga masing-masing PIHAK dilarang untuk menggunakan dan/atau mendaftarkan kekayaan intelektual milik PIHAK lainnya di instansi mana pun, dalam yurisdiksi mana pun.
 - (10) PARA PIHAK sepakat dan mengakui bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan diartikan dan/atau diinterpretasikan sebagai bentuk kemitraan, perwakilan, dan/atau hubungan lainnya di luar dari maksud pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga salah satu PIHAK tidak diperbolehkan mewakili PIHAK lainnya untuk kepentingan apapun kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK tersebut.
 - (11) PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa mematuhi seluruh aturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. PARA PIHAK telah dan akan menerapkan kebijakan pemrosesan data pribadi dan kebijakan privasi. PARA PIHAK memastikan bahwa persetujuan yang diperlukan telah diperoleh dari berbagai subjek data pribadi sehubungan dengan pengalihan data pribadi yang diperolehnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dan hanya memproses data pribadi hanya untuk dan selama pelaksanaan Perjanjian ini. Dalam hal ini, PARA PIHAK sepakat untuk dapat menunjuk pihak ketiga

lainnya untuk memproses data pribadi milik subjek data pribadi yang terkait Perjanjian ini tanpa persetujuan lebih lanjut dari PIHAK lainnya.

PASAL 16
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN, GRATIFIKASI,
KKN (KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME), DAN MEKANISME PELAPORANNYA

PARA PIHAK sepakat berkomitmen untuk menjalankan praktek dan penerapan anti penyuapan, termasuk menghindari segala bentuk gratifikasi, perbuatan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku di masing-masing PIHAK, dan mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk mendukung tindakan pencegahan dan deteksi penyuapan, KKN, dan gratifikasi.

PARA PIHAK menjamin bahwa tidak memiliki hubungan dan/atau keterkaitan dalam kepemilikan saham dan/atau pengelolaan manajemen baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Direktur, Komisaris, dan/atau karyawan maupun keluarga karyawan PIHAK lainnya.

PARA PIHAK dilarang melakukan atau berusaha melakukan tindakan kecurangan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini dan wajib memberi pemberitahuan kepada PIHAK lainnya jika mengetahui adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian dan/atau dalam semua dokumen-dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing PIHAK.

Dalam hal bukti atas terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal ini diperoleh setelah berakhirnya Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat bekerja sama untuk saling memberikan akses dan informasi, mengambil tindakan serta langkah hukum yang dipandang perlu bagi masing-masing PIHAK.

Dalam hal karyawan atau perwakilan suatu PIHAK meminta imbalan dalam sifat dan bentuk apapun kepada PIHAK lainnya atau dalam hal suatu PIHAK atau perwakilan suatu PIHAK mendapatkan tekanan yang tidak wajar, PIHAK tersebut akan segera melaporkannya kepada PIHAK lainnya dengan korespondensi khusus hal ini sebagai berikut:

Bila ke **PIHAK PERTAMA**
PT DISA PRIMA MEDIKA
E-mail: disaprimamedika@gmail.com
Whatsapp: +62 812-2442-9139

Bila ke **PIHAK KEDUA**
PT KINO INDONESIA TBK
E-mail: komite.etik@kinoindonesia.com
Whatsapp: +6282-12345-8100



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Banjararum Selatan No. 7 Mondoroko
Singosari – Malang
Telp. (0341) 458679, Fax. (0341) 441874

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK masing – masing menerima 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
PT DISA PRIMA MEDIKA**

**PIHAK KEDUA,
PT KINO INDONESIA TBK**


 **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

 **dr. SEFRINA TRISADI Sp.DVE**
DIREKTUR

LINDA SETIAWAN
KUASA DIREKSI

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	